

INTRODUCCIÓN A LA ELABORACIÓN DE CONVENIOS ENTRE VENEZUELA Y LOS ESTADOS UNIDOS PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN INTERNACIONAL

Fernando Baptista Gumucio

(Bolivia)

1. *Consideraciones generales*

La necesidad de los países subdesarrollados y aun de los países de alta capacidad de financiamiento, de estimular la afluencia de capitales extranjeros que contribuyan a su desarrollo económico, ha hecho necesaria la elaboración de sistemas tributarios que garanticen su movimiento.

Desde 1928, año en que se reunió, bajo la convocatoria de la Sociedad de las Naciones un grupo de expertos gubernamentales, a fin de legislar sobre este nuevo campo del Derecho Internacional Privado, se han venido estudiando recomendaciones orientadas principalmente a evitar la doble imposición internacional sobre el impuesto sobre la renta, sucesiones, etcétera. Pero como en aquella oportunidad los países subdesarrollados o de inversión no expresaron su opinión, dichos acuerdos, posteriormente, fueron objeto de sucesivas modificaciones.

Así, en las conferencias regionales americanas celebradas en 1940 y 1943 los países asistentes sostuvieron el principio de territorialidad como un criterio distinto al de domicilio, sostenido anteriormente por la Sociedad de las Naciones, en vista de la dificultad que representa para los países subdesarrollados, mediante el principio de domicilio, delimitar a través de tratados bilaterales la reciprocidad de beneficios o compensaciones logradas con el movimiento de capitales.

Las diversas fases que recorre el capital han determinado distintos modos para apreciar y definir la fuente de la renta para los efectos tributarios. Esta disparidad de apreciación hace de la doble imposición uno de los instrumentos más complejos del régimen fiscal, pues, si se consideran las alternativas de generación de rentas, ubicación de la fuente de esta renta, circulación y consumo de la misma, surge la posibilidad de que diversos Estados pretendan derechos fiscales sobre este flujo en una o varias de aquellas fases; derivándose de esta circunstancia que, en distintos momentos de su evolución, una renta resulte gravada doblemente.

Para evitar este excesivo gravamen que restringiría la afluencia de capitales se han sugerido dos criterios básicos: 1º, el principio de territorialidad, por el cual se grava la renta producida dentro de los límites geográficos del país, independientemente de si el capital es nacional o extran-

jero; y el 2º, el principio de residencia o domicilio, que permite seguir al capital a través de los distintos procesos, independientemente de la situación geográfica y sólo en atención al registro fiscal que tiene el inversionista.

En el supuesto caso de que todos los países contasen con una legislación inspirada en el principio de la territorialidad, es indudable que el problema de la doble imposición internacional se habría superado, pero en la práctica sólo países receptores de capital externo, como es el caso de Venezuela, han legislado conforme a este criterio.

Los gobiernos han adoptado uno u otro criterio, condicionados a su posición, ya sea de países exportadores o importadores de capital. Como es de suponer, los primeros tratan de regir su legislación bajo el principio de domicilio, que permite a sus organismos fiscales seguir la migración de sus capitales a través de los distintos países donde se ha efectuado la inversión, como propios. Mientras los países subdesarrollados, que reciben un flujo unilateral de capital, prefieren establecer el principio de territorialidad, de manera que pueden ejercer con plenitud de poderes un control sobre los capitales invertidos en su territorio, sean éstos nacionales o extranjeros.

Tratándose de países de nivel de desarrollo semejante, como es el caso de las naciones europeas, el problema de la doble tributación, si bien presenta mayores dificultades para su elaboración, por la complejidad de los sistemas fiscales, posee al mismo tiempo la ventaja de contar con la suficiente información para determinar en forma recíproca las compensaciones que requiere la renuncia de uno u otro gravamen fiscal.

Estos principios generales a los problemas de la doble tributación, como se verá posteriormente, dependen asimismo del tipo de legislación con que cada Gobierno ordena su política fiscal. Así, por ejemplo, en el caso de Venezuela, con relación a los Estados Unidos, la vigilancia del sistema cédular acompañado de un impuesto complementario será motivo de delicadas negociaciones. Sin que esto quiera decir que es la diversidad de sistemas impositivos la que da origen a la doble tributación; simplemente que estas variantes dificultan la elaboración de los convenios.

En la actualidad, el flujo de capitales tanto entre los países altamente desarrollados, como hacia los subdesarrollados, ha experimentado un continuo ascenso creando complejas situaciones para la relación fiscal de los mismos. La legislación existente que tiende a evitar la doble imposición internacional puede referirse, bien a los impuestos directos como a los indirectos. Sin embargo, la mayoría de los convenios hasta ahora suscritos se han referido principalmente a los primeros, precisamente por la dificultad de transferirlos. Los impuestos indirectos, tales como aranceles aduaneros, impuestos a la importación, exportación, etcétera, han sido de menor interés entre los legisladores.

Sin embargo, la doble imposición puede ser enfocada con un criterio distinto a los anteriormente expuestos, asignándole un objetivo económico a la aplicación de este tipo de convenios. Así, por ejemplo, puede tratarse de obtener rentas de las inversiones ya efectuadas, o fijar normas que regirán las inversiones futuras. Esto es, a través del mecanismo fiscal, el Estado puede constituir un sistema impositivo para una mayor participación de las rentas actuales, o bien, para que en el futuro estas medidas orienten o detengan la corriente de capitales.

II. *Métodos para evitar la doble imposición internacional*

La experiencia internacional en esta materia ha incorporado cuatro métodos básicos en la celebración de los convenios tendientes a evitar la doble imposición internacional. Éstos son:

a) *Exención*. Mediante este método, el Estado es libre de gravar a todas las personas residentes en el país en el sentido del domicilio fiscal, bien se trate de actividades realizadas en su territorio o fuera de él. Pero a su vez se abstendrá de gravar las actividades de individuos que tengan su domicilio fiscal en otro país, pero que ejerzan sus actividades en el territorio. Este método fue fuertemente respaldado por los teóricos europeos en la Sociedad de las Naciones cuando se redactaban las primeras recomendaciones para la elaboración de convenios internacionales sobre esta materia.

b) *Crédito contra el impuesto norteamericano*. Como es de suma importancia establecer una diferencia entre lo que se conoce como crédito contra el impuesto a pagarse y la deducción del impuesto pagado, nos referimos a la legislación norteamericana que en su trato a los inversionistas en el extranjero les otorga la opción de uno u otro método para evitar la doble imposición. En el siguiente ejemplo veremos cómo el crédito contra el impuesto norteamericano es utilizado por los inversionistas:

Compañía norteamericana en Venezuela

Ingresos brutos (<i>gross receipts</i>)	\$ 1 000
Costo de producción	900
Renta bruta	100
Deducción de intereses sobre capital	10
 Renta gravable	 \$ 90
Tasa norteamericana 52%	46.8
Crédito contra el impuesto:	
Pago del impuesto venezolano	\$ 12
Impuesto a pagarse	<u>\$ 34.8</u>

De manera que el contribuyente resta el impuesto venezolano del norteamericano sin deducir el impuesto venezolano al calcular la renta gravable.

c) *Deducción.* Consiste en que cada Estado autorice a sus residentes nacionales y extranjeros a deducir del impuesto que ha de pagar, los correspondientes pagados sobre la misma renta en el país donde realizan sus actividades.

Si el contribuyente opta por la deducción, tendremos que:

Compañía norteamericana en Venezuela

Ingresos brutos	\$ 1 000	
Costo de producción	900	
Renta bruta	100	
Deducciones		
1) Intereses sobre capital	\$ 10	
2) Impuesto venezolano	12	
Total de deducciones	\$ 22	
Renta gravable	78	
Tasa norteamericana 52 %		
	Impuesto a pagarse	\$ 40.5

O sea, que mediante la deducción se ve obligado el contribuyente a pagar \$ 5.7 más de impuesto al fisco norteamericano. Sin que esto quiera decir que en todos los casos es más conveniente optar por el crédito.

A fin de no descargar todo el peso tributario de los Estados bajo los cuales se realizan las actividades, los Estados Unidos también legislan en el sentido de que "el monto de la deducción no puede exceder de la proporción existente entre la renta neta de la persona gravada que tenga sus fuentes en país extranjero y la renta gravable percibida por aquél".

La cuantía del descuento impositivo se limita con objeto de que no pueda deducirse el impuesto sobre la renta obtenida en los Estados Unidos, cuando la tasa impositiva extranjera sea más alta que la tasa estadounidense. Si el contribuyente opta por la deducción impositiva, deben deducirse todos los impuestos extranjeros sobre la renta y no puede acreditarse ninguno de ellos. Sin embargo, pueden deducirse los impuestos extranjeros distintos del impuesto sobre la renta.

d) *Clasificación.* Consiste en determinar los distintos tipos de bienes sobre los que ha de recaer el impuesto. O sea, establece una clasificación de las rentas gravables según la actividad de la que procedan; ésta determinará si para ellas prevalece el principio de territorialidad o el de domicilio. Pese a su complejidad, este método ha sido, sin embargo, aceptado en varios de los convenios.

Es necesario aclarar que tanto los principios de exención como los de

deducción que actualmente se han generalizado, se pueden aplicar unilateralmente sin necesidad de convenios internacionales, mientras que principios como el de la división y clasificación de rentas requieren de un acuerdo previo establecido mediante convenios.

III. *Ingresos extranjeros bajo la Ley de los Estados Unidos de Norteamérica*

En los Estados Unidos, las corporaciones al igual que los ciudadanos nacionales y extranjeros, están sujetos a gravamen en su ingreso total, sea cual fuere el origen geográfico de esa renta. Este principio, sin duda, está acordado con el objeto de establecer un gravamen similar solamente en atención al ingreso.

Si existe un régimen de excepciones incluidas en la legislación norteamericana para las inversiones en el extranjero y en el Hemisferio occidental especialmente, éstas se justifican por el posible riesgo que significa invertir en ultramar, como consecuencia de la política de nacionalizaciones, cambios de gobiernos que desconozcan acuerdos anteriormente suscritos, devaluaciones, etcétera.

Los Estados Unidos, independientemente a disposiciones que pudieran tomar otros gobiernos, han legislado sobre la forma de evitar la doble tributación internacional.

A fin de establecer con mayor claridad las consideraciones que priman en la legislación norteamericana sobre las inversiones extranjeras dividiremos los siguientes capítulos en: a) Fuentes de la renta; b) Sucursales y filiales; y c) Excepciones en el trato dado a las compañías extranjeras.

a) *Fuentes de la renta*

Como el descuento por impuesto pagado en el extranjero y las exenciones especiales a describirse dependen de la medida en que la renta procede de fuentes fuera de los Estados Unidos y dentro de un país determinado, es necesario especificar cuál es la fuente de la renta. Para clasificar el impuesto a la renta se aplica un criterio cédular.

1) *Venta de bienes muebles* (Sale of personal property). Se consideran bienes muebles las mercancías y productos manufacturados de toda clase. Las reglas para determinar las fuentes de las utilidades procedentes de las ventas de bienes muebles son las siguientes:

- i) Las utilidades de venta de los bienes muebles producidos dentro de los Estados Unidos y vendidos fuera de este país.
- ii) Las utilidades de la venta de bienes muebles producidos fuera de los Estados Unidos y vendidos dentro de este país. En ambos casos debe tomarse la producción con una actividad específica del contri-

buyente, siendo necesario de acuerdo a la Sección 863 (b) dividir proporcionalmente las actividades entre los países incluidos en la transacción.

- iii) Las utilidades de las ventas de bienes muebles que fueron comprados originalmente por el contribuyente proceden totalmente del país en que el contribuyente haya vendido los bienes muebles.

A fin de determinar el lugar de la venta, que determinará a su vez la fuente de la renta, se considera el lugar donde se tramita el título de propiedad de los mismos, del vendedor al comprador.

2) *Dividendos* (Sale of real property). En general, se considera como fuente de los dividendos el país en que se ha constituido la sociedad de capital que los declara. Por consiguiente, los dividendos de las sociedades extranjeras de capital suelen considerarse como renta extranjera. Sin embargo, de los dividendos de una sociedad extranjera de capital que obtenga por lo menos el 50 % de su renta de fuentes de los Estados Unidos, se considerará estadounidense la proporción en que la renta bruta se origine en los Estados Unidos. Por otra parte, se consideran rentas de fuentes fuera de los Estados Unidos, los dividendos de una sociedad nacional de capital que obtenga menos del 20 % de su renta bruta de fuentes norteamericanas.

Intereses. Se estiman de fuentes norteamericanas los intereses pagados por un residente de los Estados Unidos, a menos que el que los paga obtenga menos del 20 % de sus rentas brutas fuera de los Estados Unidos y no sea ciudadano norteamericano.

Rentas de trabajo. La remuneración por servicios personales se considera renta de fuentes del país en que se haya prestado servicios.

b) *Sucursales y filiales*

Cuando las operaciones en el extranjero las realiza directamente la sociedad americana de capital, por medio de lo que la Ley denomina una sucursal, no es necesario desglosar las utilidades o pérdidas de la sucursal extranjera, para determinar los impuestos sobre la renta y sobre las utilidades extraordinarias. Si una sucursal extranjera sufre pérdidas se deduce en sus impuestos americanos si parcialmente la empresa ha obtenido utilidades en los Estados Unidos. Las utilidades de las sucursales están sujetas al impuesto americano sobre la renta y pueden acreditarse o deducirse los impuestos que graven esta utilidad.

Si la actividad exterior se lleva a cabo por medio de una filial organizada en un país extranjero, para los efectos del pago de los impuestos, se considera que la sociedad de capital matriz y la filial constituyen dos en-

tidades distintas y la compañía matriz no paga impuesto sobre utilidades de la filial extranjera hasta que percibe su utilidad.

En consecuencia, la filial puede servir para diferir el pago de impuestos ante el impuesto norteamericano sobre la renta extranjera, hasta que ésta sea percibida por la compañía matriz. Al calcular la renta gravable, las pérdidas de la filial no pueden deducirse de las utilidades de la compañía matriz.

El aspecto fiscal que reviste el problema de las filiales con respecto a la doble imposición, se agrava cuando se trata de compañías formalmente autónomas, pero dependientes económicamente de sociedades extranjeras, ya que en la lectura del balance es muy difícil determinar sus pérdidas y ganancias respecto a la compañía matriz.

De ordinario sólo tiene derecho al descuento impositivo por los impuestos pagados en el extranjero el que haya pagado el impuesto extranjero, salvo cuando se trata de una sociedad americana de capital que posee el 10 % más de las acciones con derecho a voto de una sociedad de capital extranjero. La compañía matriz americana puede acreditar contra los impuestos americanos una parte de los impuestos extranjeros sobre la renta pagados por la filial sobre las utilidades con que se pagó el dividendo. La condición de que se posea el 10 % de las acciones con derecho a voto, tiene por objeto eliminar la dificultad administrativa que supondría tener que aplicar el descuento impositivo en aquellos casos en que la compañía matriz americana sólo posea algunas acciones de la filial extranjera. La compañía matriz no puede deducir los impuestos extranjeros satisfechos por la filial. Por supuesto, la compañía matriz puede acreditar o deducir los impuestos extranjeros que gravan los dividendos que perciba de filial extranjera.

Por último, existe una limitación tanto al crédito contra el impuesto norteamericano como a la deducción llamada "por país", según la cual, si el impuesto extranjero sobre la renta es mayor que el impuesto norteamericano procedente de esta fuente, la diferencia no puede descontarse de los impuestos imputables a las rentas procedentes de otro país.

De modo que las dos diferencias impositivas básicas según el tipo de operación son las siguientes. Para una sucursal:

- a) El total neto de las rentas de la sucursal, antes de pagar los impuestos extranjeros sobre la renta, debe declararse como parte de las rentas del contribuyente americano y pueden deducirse sus pérdidas.
- b) El contribuyente americano tiene dos alternativas: puede deducir de sus rentas declarables obtenidas en el extranjero los impuestos extranjeros abonados por la sucursal, o puede acreditarse contra los impuestos en los Estados Unidos.

Para una filial:

- a) Sólo los dividendos recibidos por la empresa matriz (es decir, la parte distribuida de la renta neta de la filial después de pagados los impuestos extranjeros) deben incluirse en la declaración impositiva como parte de la renta del contribuyente americano, y las pérdidas de la filial no pueden deducirse de esta renta.
- b) La empresa norteamericana matriz sólo puede acreditar parte de los impuestos extranjeros pagados por su filial de la América Latina sobre las utilidades.

c) *Excepciones en el trato dado a las compañías extranjeras*

El principio general que aplican los Estados Unidos al gravar las rentas tiene tres excepciones:

1) Sociedades mercantiles norteamericanas que operan en el Hemisferio occidental. Sección 921.

Se refiere a las sociedades que operan en el Norte (excluye Estados Unidos), Centro y Suramérica, las cuales están exentas del impuesto sobre utilidades extraordinarias, además de aplicárseles una tasa menor de alrededor de 38 % del impuesto a la renta establecido para sociedades de capital.

2) Posesiones de los Estados Unidos. Sección 931.

Las sociedades de capital que se acogen a los beneficios de esta sección son consideradas como sociedades extranjeras de capital, que obtienen por lo menos el 80 % de su renta bruta de fuentes situadas en posesiones americanas tales como la Isla Wake, Midway, Zona del Canal de Panamá, etcétera.

3) Exclusión de las rentas de trabajo. Sección 911.

Los ciudadanos de los Estados Unidos que sean realmente residentes de un país extranjero o que hayan vivido allí 17 de cada 18 meses, podrán excluir de sus rentas al impuesto americano, la remuneración por servicios prestados fuera de los Estados Unidos.

Excepciones y disposiciones tributarias aplicadas por los Estados Unidos que constituyen incentivos para sus inversiones en Latinoamérica

En la práctica, éstas se podrían reducir a cuatro, excluyendo la posibilidad de que existieran acuerdos bilaterales que amplíen estos beneficios.

1) Tasa preferencial a las sociedades mercantiles del Hemisferio occidental. Sección 921.

2) Tasas resultantes de la aplicación de la Sección 901, referente al crédito contra el impuesto norteamericano.

3) Aplazamiento del pago del impuesto americano sobre utilidades de

una sociedad extranjera de capital hasta después de que han sido distribuidas al inversionista. Secciones 881 y 882.

4) Exención de gravámenes a filiales mientras sus utilidades no sean remitidas a la empresa matriz. Secciones 881 y 882.

La tasa preferencial y el crédito anotados en los números 1 y 2, respectivamente, son incentivos en el sentido de que un inversionista puede obtener un rendimiento neto, después de pagar los impuestos norteamericanos sobre la renta obtenida en el extranjero, mayor que de los ingresos equivalentes a los Estados Unidos.

Además, es necesario indicar que en cada caso individual existen disposiciones legales, como la de conceder una deducción por agotamiento gradual en casi todas las formas de extracción de recursos naturales. La deducción por agotamiento es un porcentaje de la renta bruta de la propiedad que oscila entre el 5 % y el 27 ¹/₂ %, pero que no puede exceder del 50 % de la renta gravable.

IV. *Limitaciones e incentivos para el flujo de capital*

Como se ha analizado anteriormente, la política fiscal constituye uno de los posibles medios para orientar la inversión de capitales nacionales y extranjeros que cooperan con el desarrollo económico del país. Las cargas tributarias pueden alentar en mayor o menor grado a estos inversionistas, pero al mismo tiempo no es posible perder de vista que existen condiciones al margen de la tributación que pueden tener tanta o mayor importancia que las de carácter impositivo.

Además de las limitaciones de orden estructural se pueden citar las inestabilidades cambiarias, por ejemplo, que obligan a muchos gobiernos a imponer rígidas restricciones a la repatriación de capitales. Asimismo disposiciones en la legislación local sobre el tipo de empresas que han de realizar las inversiones ya que los Estados Unidos favorecen la inversión mediante sociedades extranjeras de capital. De ello se deduce que las leyes que limitan la posibilidad de los extranjeros para constituir o registrar sociedades de capital, representa también un obstáculo para la inversión.

Puede actuar también como impedimento el requisito de que parte de las acciones sean suscritas por nacionales, o que sea necesario un número determinado de elementos nacionales en la composición de los directorios.

Más aún, algunos países latinoamericanos gravan la cantidad de la renta que excede de un determinado porcentaje de capital, aunque estos gravámenes pueden incluirse en el descuento por pago de impuestos extran-

jeros, no deja de ser problemática su aplicación al surgir dudas sobre la forma en que se determina el capital. Los inversionistas pueden actuar alquilando maquinarias, patentes y otros bienes a sus sucursales y filiales extranjeras. De tal modo, si se suma al capital el valor de los bienes alquilados, la empresa se puede encontrar en una categoría impositiva excesivamente elevada o al contrario favorecer una transferencia subrepticia en favor de la matriz. Se plantea el mismo problema si la filial está financiada, en parte, con préstamos otorgados por la sociedad matriz.

La renuncia a este tipo de disposiciones equivale, sin embargo, desde un punto de vista económico, simplemente a un subsidio por parte del gobierno a las inversiones extranjeras, y el sacrificio realizado ha sido muy pocas veces directamente compensado por el solo hecho de atraer mayor cantidad de capital, sobre todo en aquellos casos en que las inversiones han sido orientadas hacia el comercio y la especulación financiera.

Así, por ejemplo, una renuncia en el impuesto a la renta, renglón de importancia entre los gravámenes fiscales, no significa sino un traspaso de fondos de un Estado en favor de otro Estado, principalmente cuando se refiere a la legislación actual estadounidense.

El Brasil, a través de su experiencia en doble imposición, y por sugerencia de sus técnicos, ha rechazado la posibilidad de cualquier exención del impuesto sobre la renta, acordando en cambio otros incentivos tributarios a las llamadas "inversiones favorecidas"; que se refieren a la expansión del mercado nacional, del aumento de la productividad, la creación de divisas extranjeras y establecimiento de empresas menos accesibles a la iniciativa nacional.

En el caso de Israel tenemos otra variante. A fin de orientar la inversión extranjera hacia tipos especiales de empresas, se propone en ese país que estas compañías podrán depreciar su equipo de capital al doble del tipo de depreciación ordinario, por tanto, a los efectos del impuesto a la renta, el 60 % de ese nuevo capital se podrá amortizar en tres años y el 90 % en cinco años.

Asimismo, para favorecer la reinversión, la Comisión de Estudios Económicos y Empleo de las Naciones Unidas propuso como incentivo especial "la exención total o parcial de los impuestos sobre utilidad u otras formas de tributación comercial o de tributación sobre intereses y dividendos, especialmente cuando se reinvierten para fines productivos".

No es tampoco extraño, en la experiencia venezolana, que en su trato con las compañías petroleras haya acordado en arreglos particulares, entre gobierno e inversionistas, artículos pertinentes a ofrecer un trato diferencial a las empresas.

V. *Modos de evitar la doble tributación internacional de acuerdo a las leyes venezolanas y estadounidenses*

Si tomamos en cuenta la gran afluencia de capitales norteamericanos a Venezuela en los últimos años, y su creciente diversidad en las inversiones realizadas, deduciremos que el estudio de las leyes norteamericanas en relación a las vigentes en Venezuela, constituye el paso inicial para determinar los alcances de una legislación que evite la doble tributación internacional. Este estudio serviría también para señalar los obstáculos y beneficios que en base a reciprocidad se podrían acordar.

En realidad, de acuerdo al principio de territorialidad que priva en la legislación venezolana, expresado en el artículo 1º de la Ley del Impuesto a la Renta actual, Venezuela actúa sobre la doble imposición internacional por omisión más que por una actitud expresamente afirmativa.

Pero, como a su vez se desprende de la misma legislación que las rentas obtenidas en el extranjero por venezolanos o residentes en el país no están gravadas, se crea una situación que favorece a la exportación de capitales nacionales, determinando una política contraria a los intereses permanentes del país.

De tal manera, será necesaria una revisión de los diferentes aspectos que implican un trato más equitativo, tanto a las inversiones nacionales como extranjeras en base a reciprocidad, y de acuerdo con la experiencia latinoamericana lograda en este sentido.

Impuesto a la renta. Actualmente, los Estados Unidos acuerdan un crédito por el monto de impuesto que se paga en Venezuela, sin condiciones y con la sola limitación de que este crédito no debe exceder del impuesto contra el cual se acuerda el crédito.

Así la doble imposición queda reducida al mínimo. Lo anterior no rige para las compañías subsidiarias extranjeras.

Un convenio general tendría valor práctico si, como se procede en la mayoría de los acuerdos con los Estados Unidos, se establece una reducción general de los impuestos en uno y otro país, o se fija una tasa máxima que puede aplicarse a las personas o sociedades de ambas partes; en algunos casos de dichos convenios con los Estados Unidos la tasa baja hasta 5 % (caso Canadá); con esto se logra más bien evitar el exceso de tributación, la reducción o bloqueo de tasas impositivas sobre la base de reciprocidad.

Para la ley norteamericana, los intereses o dividendos forman parte de la renta global gravable, no así en Venezuela, y se entienden producidos en los Estados Unidos cuando derivan de una sociedad cuya renta provenga por lo menos en 20 % de los Estados Unidos o de una sociedad

extranjera en que no menos del 50 ½ % de la renta global derive de los Estados Unidos en los tres años gravables.

El problema es diferente cuando se trata de capitales venezolanos empleados en compañías americanas que operan en Venezuela, y que habría que proteger del impuesto en los Estados Unidos para que no sean doblemente gravados allá, y además no son residentes de ese país.

Los impuestos pagados en el extranjero que no correspondan a gravámenes sobre la renta son deducibles, pero no acreditables salvo que reúnan las condiciones previstas en la cláusula de gravámenes sustitutivos (Sección 903). Y son estos gravámenes los que, precisamente cuando constituyen una parte importante de la carga impositiva que pesa sobre las operaciones de una sociedad en un país, pueden actuar como un obstáculo a las inversiones. Entre los gravámenes típicos que no pueden deducirse por pago de impuestos en el extranjero están los derechos de exportación, los impuestos sobre los ingresos brutos, los impuestos sobre la producción y los impuestos de explotación, asimismo los ingresos procedentes del uso de tipos de cambio múltiples.

Propiedad intelectual y derechos de autor. En el evento de un convenio especial puede establecerse el principio de la exención recíproca del impuesto, en favor del Estado del domicilio con los límites respectivos.

Asimismo una exclusión recíproca a las instituciones científicas, culturales o de beneficencia.

Renta de los profesionales liberales y rentas de trabajo personal. En caso de celebrarse un convenio que no sólo delimite sus alcances al cobro de rentas provenientes del trabajo en el país, sino también en el extranjero, una de las primeras objeciones a plantearse ha de ser la disposición actualmente vigente en el impuesto a la renta que grava en mayor escala los haberes de profesionales no residentes en Venezuela, a fin de establecer una tasa igualitaria.

Es posible que ciertos privilegios que se otorgan en la actualidad a funcionarios diplomáticos y consulares se extiendan a mayor número de personas contratadas para actividades de carácter fiscal, así como organismos internacionales que realizan estudios técnicos.

Quedan también excluidas las pensiones, retiros, por no constituir remuneraciones de una actividad económica actual, sino compensaciones de asistencia de carácter social.

Bienes inmuebles. Las personas o sociedades situadas en Venezuela pagan el impuesto en el país y éste se deduce del global complementario pagado en los Estados Unidos. Un convenio, teniendo en cuenta la territorialidad del impuesto en Venezuela, no representaría innovación alguna.

Bienes muebles y fortunas mobiliarias. En cuanto a la venta de los muebles no corporales, como intereses o dividendos de bonos, de acciones y otros valores, la ley venezolana grava mediante un impuesto cédular en

la fuente que produce el dividendo y excluye los derivados de propiedades anónimas del impuesto cedular en la persona del accionista; sólo la sociedad paga el cedular y complementario. Las rentas derivadas de sociedades en comandita por acciones se gravan igualmente en la fuente; pero los socios solidarios están sometidos al impuesto complementario en cuanto a la participación que obtengan. Los derivados de ganancias de sociedades civiles no constituidas como sociedades por acciones, de los mercantiles en nombre colectivo o comandita simple, se cobran igualmente en la fuente y no al socio; pero éste queda sujeto al impuesto complementario por sus participaciones en tales sociedades. Para la ley venezolana poco importa que esos intereses o dividendos sean pagados a persona nacional o extranjera, sea residente o no en Venezuela, ni que la sociedad que los produce sea nacional o extranjera. En las sociedades por acciones no hay tampoco dificultad sobre el dividendo que sea pagadero en el extranjero, cuando la renta no está sujeta a impuesto complementario; pero las participaciones por las sociedades no constituidas por acciones, podrían dar lugar a dificultades en el cobro en cuanto al impuesto complementario cuando son percibidas fuera del país.

Sucesiones. Uno de los aspectos en que se podría dar una respuesta general es el de los impuestos sucesorios. En cualquiera de los modelos pre-establecidos que se adopten queda siempre a salvo el derecho de cada Estado contratante de gravar los bienes inmuebles de la sucesión situados en su territorio y reservándose el Estado del domicilio del *de cujus* el derecho de gravar la totalidad de la herencia. La ley venezolana sólo grava los bienes de cualquier especie situados en Venezuela, y comprende en la herencia, para los efectos del impuesto, los muebles poseídos por venezolanos y extranjeros domiciliados en Venezuela, dejados a venezolanos y extranjeros con exclusión del impuesto pagado sobre aquéllos en otro país; pero sin establecer si la tasa del impuesto sucesorio ha sido mayor o menor que la venezolana. De acuerdo al Informe Shoup, sería más conveniente acordar un crédito contra el impuesto venezolano si la tasa extranjera es mayor; no así en el caso contrario.

Sin embargo, habría en la Ley de Sucesiones o de Trasmisiones Gratuitas de Bienes un aspecto más de sumo interés que en la actualidad se ha generalizado en las legislaciones latinoamericanas, y que se basa en el principio de ausentismo, cuando el heredero legatario y donatario está domiciliado en el extranjero al tiempo de fallecer el causante.

Si tomamos como ejemplo lo estipulado en la legislación argentina veremos que en el artículo pertinente se establece: "Cuando el heredero, legatario o donatario se domiciliara en el extranjero al tiempo de fallecer el causante o celebrarse el acto gravable, el impuesto se recargará con un 100 %. A este efecto se reputan ausentes, sin admitirse prueba en contrario: a) los que al operarse la trasmisión residen en el extranjero desde cinco

años antes; b) las personas jurídicas con directorio principal en el extranjero, aunque tengan directorios o administraciones locales.”

“No están sujetos a recargo establecido en el artículo anterior: a) los que desempeñan comisiones oficiales de la nación, provincias y municipalidades; b) los funcionarios del Cuerpo Diplomático y Consular argentino.”

Los beneficios de una disposición en este sentido no escapan al criterio de una justicia tributaria que a su vez constituya una defensa de las divisas disponibles que continuamente son giradas al exterior —tanto por nacionales como por residentes-propietarios de bienes muebles o inmuebles, en Venezuela. Más aún, si actualmente está en vigencia, como veremos en el subtítulo siguiente, el gravamen doble a los beneficios provenientes del ejercicio de profesiones no comerciales en el exterior, punto que seguramente deberá suprimirse al elaborarse nuevas normas de legislación tributaria.

Rentas personales no comerciales. De acuerdo a la Ley del Impuesto a la renta en el capítulo VII, artículos 28 y 29, que expresa: “Los beneficios provenientes del ejercicio de profesiones no comerciales por no residentes en el país, se gravan en un porcentaje mayor; lo mismo sucede con los sueldos, pensiones y otras remuneraciones percibidas accidentalmente por personas no residentes y no se les aplica ninguna exención de base.” De mantenerse tal disposición ésta ha de ser sin duda uno de los puntos inmediatos a negociarse en cualquier convenio para evitar la doble tributación, pues se trata de una regla contraria a la igualdad de los impuestos.

Otros convenios. Asimismo parece recomendable la firma de uno o varios convenios parciales, semejantes a la mayoría de los hasta hoy vigentes en las relaciones fiscales, que resuelven ciertas cuestiones relativas a la doble tributación, con relación a rentas provenientes de compañías marítimas y aéreas, derechos de ventas sobre patentes, producción de películas, etcétera.

VI. Conclusiones

Como se ha venido observando, los métodos y formas para evitar la doble tributación internacional de que se han valido las respectivas naciones han estado condicionadas a sus necesidades económicas que requerían el orientar y facilitar la afluencia de capitales.

Además de los métodos observados en el capítulo II, los gobiernos han asumido diversas actitudes con relación a las rentas provenientes del extranjero. Para ellas han acordado una acción unilateral; un intercambio de notas con el Estado respectivo en base a reciprocidad, o acuerdos internacionales que abarquen todos los aspectos de la doble tributación.

Estos acuerdos registran a su vez cláusulas concernientes a la asistencia

administrativa y judicial para evitar la evasión fiscal. En este sentido los Estados contratantes aseguran en términos de reciprocidad las informaciones tributarias que las autoridades competentes tengan a su disposición, y se obliga a coadyuvar en el cobro de este impuesto. De modo que las autoridades pueden entenderse directamente sin recurrir a conductos diplomáticos para obtener la información necesaria, siempre, claro está, que la ley no exprese lo contrario y que ello no implique la violación de secretos profesionales, de patentes industriales y similares, o, por último, los Estados consideren que dicha información no afecta su seguridad y derecho de soberanía.

En la misma forma, la asistencia judicial estipula cuando fuere necesario el cobro de impuestos, multas, etcétera, como si se tratase de impuestos propios, sin necesidad de un exequátur.

Entre países de similar proceso de desarrollo la celebración de estos acuerdos no constituye mayor dificultad, pues con la asistencia de una elaborada estadística conocen de antemano los resultados y sacrificios que importa cada uno de estos convenios, de tal manera que estiman los beneficios en forma cuantitativa y no en forma cualitativa. Las relaciones establecidas entre los países subdesarrollados y aquellos países con posibilidades de exportación de capital, en cambio determinan una corriente unilateral y a su vez establecen una relación de país deudor y país acreedor, país inversor y país de inversión.

Venezuela presenta en la actualidad una etapa de creciente capitalización que la habilita inclusive a disponer de recursos que son exportados. Cabría establecer, por tanto, si en las condiciones económicas actuales el principio de territorialidad no resulta ya para su economía excesivamente limitativo y si no determina la necesidad de gravar tanto a las rentas obtenidas, por residentes o nacionales, en el país como en el extranjero.

Las razones de una medida de esta índole estarían plenamente respaldadas por la política fiscal del gobierno que trata de favorecer el mayor número de inversiones en el país y, claro está, limitar la fuga de capital al exterior, más aún si se pretende establecer una mayor equidad tributaria gravando a los contribuyentes solamente en atención a sus ingresos y no a la fuente de los mismos.